

1505916-61.2020.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... posse do celular. Está presa por tráfico. Não ficou comprovado que a ré adquiriu e recebeu, em proveito próprio, ciente da origem criminosa, o aparelho celular descrito na denúncia. Os testemunhos não esclareceram os fatos narrados na denúncia. A ré nega a prática do delito. O policial civil inquirido disse que o celular não foi apreendido na posse da ré. Nesse contexto, a prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1505916-61.2020.8.26.0576 - 2020/001457

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2248234/2020 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 9477653 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 593/19/616 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2248234 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

Silvani Pereira

Artigo da Denúncia:

art. 180, "caput", do Código Penal

Aos 10 de novembro de 2022, às 14:20h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. Gustavo Yamaguchi Miyazaki. Presente a acusada Silvani Pereira, acompanhado de Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcelle Alves Amaral. Presentes ainda a vítima J Q J e a testemunha Julio Cesar Pereira Camacho. A seguir foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunha e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos.SILVANI PEREIRA, qualificada nos autos, foi denunciada por infração ao art. 180, "caput", do Código Penal, porque no início de dezembro de 2019, em dia e horário indeterminados, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, a acusada adquiriu e recebeu, em

proveito próprio, ciente da origem criminoso, o aparelho celular marca Samsung J2 Core, cor prata, IMEI nº. 353.690.108.812.497, avaliado em R\$ 750,00, pertencente a empresa J. Mahfuz Ltda., representada por Jair Quarentani Júnior. Consta na denúncia que no dia 29 de novembro de 2019, o celular marca Samsung J2 Core, cor prata, e outros dois aparelhos foram subtraídos da loja J. Mahfuz, no município de Fernandópolis, SP. Logo em seguida ao furto, o celular acima descrito foi adquirido por Silvani, que tinha pleno conhecimento de sua procedência ilícita, tanto que o recebeu pouquíssimo tempo depois da subtração, comprando-o por meio do aplicativo OLX, sem nenhum documento apto e idôneo a legitimar a aquisição. A partir de informações fornecidas por operadoras de telefonia e com base no IMEI nº. 353.690.108.812.497, descobriu-se que o celular subtraído foi utilizado inicialmente em 3 de dezembro de 2019, com chip da linha móvel nº. (17) 98215-6577, cadastrada em nome de Silvani, que confirmou a titularidade desta linha. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 225/226. A ré Silvani Pereira foi citada às fls. 280, apresentando resposta à acusação às fls. 284/285, a qual foi apreciada às fls. 287/288. As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 79/108, 114/143, 144/147, 179, 207, 234/266). Aos 05/07/2022 foi homologado o Acordo de não persecução Penal em relação a autora do fato Bruna Elaine da Silva Lima (fls. 209). Nesta audiência foi ouvido o representante da vítima, a testemunha foi inquirida e a ré interrogada. Em debates orais, o Ministério Público requereu a absolvição diante da ausência de provas. A defesa, por seu turno, reiterou o pedido formulado pela acusação. É o relatório. DECIDO. A ação penal não procede. Na fase policial, Jair Quarentani Júnior, representante da vítima J. Mahfuz Ltda., que em 29/11/2019, por volta das 12h30min, um funcionário ouviu o alarme sonoro do balcão vitrine, onde ficam guardados os celulares para serem mostrados aos clientes. Chegando ao balcão, viu uma "cama" do celular caído ao chão, e a porta deste balcão aberta. Verificando o balcão, constatou que havia sido subtraídos três celulares. O representante da empresa verificou as imagens de circuito interno da loja, quando foi possível verificar que às 12h27min, um homem subtraiu os aparelhos celulares. Este indivíduo estava acompanhado de uma mulher, que ficou esperando-o na entrada do estabelecimento. Foi estimado prejuízo de aproximadamente R\$2.500,00. Posteriormente, ratificou suas declarações anteriores e disse que recebeu apenas o aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo Galaxy J4 Core, de cor cobre, o qual havia sido furtado (fls. 04/05, 13). Em juízo, Jair Quarentani Júnior, representante da vítima J. Mahfuz Ltda., disse que houve furto de três celulares na loja. Um deles foi encontrado, mas não sabe onde e nem teve contato com a pessoa. O celular recuperado é o descrito nos autos. Na fase policial, a testemunha comum Júlio César P. Camacho, agente policial, elaborou um relatório de investigação complementar, no qual constou que através das diligências do Setor de investigação e de posse dos dados cadastrais fornecidos pelas operadoras de telefonia, foram autorizados através das vias hierárquicas, o policial que subscreve juntamente com o Agente Policial Ueliton Lopes Guimarães ambos da Especializada, para empreender diligências até a cidade de São José do Rio Preto/SP, a fim de localizar, colher depoimentos e apreender a "res furtiva" do crime em comento. Portanto, foi constatado que o aparelho celular da marca Samsung, modelo J2 Core, cor prata de IMEI nº 353.690.108.812.497 - foi utilizado um chip da Operadora TIM, da linha nº (17) 98215-6577, que fez a primeira utilização no dia 03/12/2019, chip esse que está em nome de Silvani Pereira, filha de Maria Divina Pereira, nascida aos 21/01/1983, natural de Goiânia/GO, residente na Rua Kazutochi Sakakibara, nº 453, Antiga 23, B. Santo Antônio, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Localizaram Silvani neste endereço e questionada acerca do aparelho disse que no momento não possui nenhum aparelho celular, porém informou ter vários chips em seu nome e desconhece o porquê do seu chip ter sido inserido no aparelho celular produto de furto. Também disse que desconhece o furtador e que não participou do furto em comento. Já o aparelho celular da marca Samsung, modelo J4 Core, cor cobre de IMEI nº 359.774.200.046.009 foi utilizado um chip da Operadora Claro, da linha nº (17) 99191-1795, fez a primeira utilização no dia 07/12/2019, chip esse que está em nome de Bruna Elaine da Silva Lima. Também localizaram Bruna neste endereço informado e questionada acerca da utilização do referido aparelho celular produto de furto,

disse que adquiriu este aparelho celular no mês de dezembro de 2019, após ver um anúncio de venda no site OLX, disse que entabulou as negociações através do chat do próprio site e que combinou com o vendedor de encontrar na Praça de alimentação do Shopping Cidade Norte daquela cidade, que o homem passou suas características físicas e a descrição da roupa que estava usando para facilitar o encontro, também disse que o homem (vendedor) chama-se Roberto. Feito o encontro, Bruna adquiriu o aparelho celular que estava embalado em um plástico aparentando ser novo, pagando o valor de R\$ 400,00 em dinheiro, porém o vendedor não forneceu Nota Fiscal. Bruna disse não conhecer o homem que vendeu o aparelho celular em questão e que não praticou e nem participou do furto em tela. O referido aparelho celular da marca Samsung, modelo J4 Core, cor cobre de IMEI nº 359.774.100.046.009 foi encontrado em poder de Bruna e apreendido em auto próprio de exibição e apreensão pela Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio Preto/SP, conforme B.O nº 283/2020 daquela Especializada. Isto posto, não foi possível esclarecer a autoria do furto e nem recuperar os demais objetos furtados (fls. 11/12). Em juízo, a testemunha comum Júlio César P. Camacho, agente policial, disse que recebeu o Boletim e diante dos dados cadastrais dos aparelhos subtraídos, apontava o chip em nome da ré. Em contato com a mesma, ela negou. Não entregou o celular. A vizinha da ré chamada Bruna entregou o celular que era um dos furtados e teria adquirido no site OXL pelo valor de R\$ 400,00. Na fase policial, a ré Silvani Pereira disse que costuma adquirir aparelhos de telefonia celular através do aplicativo OLX, após fazer um levantamento de valores mais baixos. Não se recorda de ter adquirido o aparelho celular Samsung, modelo J2 Core, cor preta, pois não sabe distinguir celulares; se adquiriu referido celular, não está mais em seu poder; adquiriu o chip de numeral 17-98215-6577, da Operadora Tim, nesta cidade ou de Catanduva; não existe mais o referido numeral de chip; não tem conhecimento se os celulares que adquiriu através do aplicativo OLX são produtos de furto ou outro delito; não tem relação ao furto ocorrido na cidade de Fernandópolis, bem como não sabe que o praticou (fls. 24). Em juízo, a ré Silvani Pereira disse que comprou celular no site OXL e pagou o valor. Como tem vários chips foram retirados e a ré foi localizada e não mais estava na posse do celular. Está presa por tráfico. Não ficou comprovado que a ré adquiriu e recebeu, em proveito próprio, ciente da origem criminosa, o aparelho celular descrito na denúncia. Os testemunhos não esclareceram os fatos narrados na denúncia. A ré nega a prática do delito. O policial civil inquirido disse que o celular não foi apreendido na posse da ré. Nesse contexto, a prova produzida é frágil e insuficiente. Assim, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo" a absolvição é de rigor. Neste sentido: PROVA – INSUFICIÊNCIA PARA O VEREDICTO PROBATÓRIO. Para a condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio "in dubio pro reo", contido no artigo 386, VI do Código de Processo Penal. Absolvição por inexistência de prova suficiente para a condenação. Recurso provido. (TACrimSP – Ap. n. 1.136.569-9 – SP – 6ª Cam. Rel. Juiz Penteado Navarro – J. 12.05.99 – v.u.) Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para absolver o réu SILVANI PEREIRA com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTES TERMOS DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.